

Storia del diritto medievale e moderno

Lezione 7

Dr. Benedetta Rinaldi Ferri

benedetta.rinaldiferri@uniroma3.it

IL BACINO MEDITERRANEO ALLA FINE DEL SECOLO VIII



La Chiesa e il *Sacro Romano Impero*

Impostazione e reimpostazione di un problema

- I re carolingi perseguono un disegno di restaurazione dell'Impero Romano d'Occidente (*renovatio Imperii*), il cui trono è ancora vacante. Questo disegno si concretizza con Carlo Magno incoronato imperatore del *Sacro Romano Impero* nella notte di Natale dell'anno 800; ma prende corpo più generalmente nella convergenza ideologica tra i re franchi e la Chiesa di Roma, depositaria di una dottrina universalista del potere (Calasso).
- L'ideologia imperiale dei Franchi muta nel corso dell'VIII secolo ed è in buona parte diversa da quella che coltiva la Chiesa di Roma. L'uso dell'idea imperiale, d'altra parte, risponde a esigenze storiche ben precise. Nel corso dell'VIII secolo la Chiesa persegue una politica di secessione da Bisanzio e ri-collocazione sotto protezione franca. In questo chiaroscuro di sovranità, si avvertono le prime manifestazioni del suo potere *in temporalibus* (Cortese).

LA PENISOLA ITALICA NEL SECOLO VIII



DOPO IL 569



DOPO IL 751



DOPO IL 774

La Chiesa e il *Sacro Romano Impero*

La *Promissio Carisiaca* e le restituzioni di Pipino il Breve (754-756)



Le righe oblique segnalano le aree riconsegnate da Pipino il Breve al papa. L'area grigia identifica invece il territorio del *ducato romano*.

- 751: il re longobardo Astolfo conquista Ravenna
- 753: l'Imperatore d'Oriente invia il papa in ambasceria presso il longobardo per chiedergli di restituire il maltolto (Astolfo rifiuta).
- 754: il papa Stefano II si reca a Ponthion per incontrare Pipino il Breve, re dei franchi, e chiedergli di intervenire a tutela degli interessi *beati Petri* e della *res publica Romanorum*. Pipino promette al papa di restituire dei territori sottratti all'Impero con la cosiddetta *Promissio Carisiaca* (vd. [*Codex Carolinus: MGH, Epist., III, 568 ss.*](#))
- 756: Pipino riconsegna Esarcato, Emilia e Pentapoli. Nel 774 Carlo Magno conferma le restituzioni.

La Chiesa e il *Sacro Romano Impero*

La *Promissio Carisiaca* e le restituzioni di Pipino il Breve (754-756)



Le righe oblique segnalano le aree riconsegnate da Pipino il Breve al papa.
L'area grigia identifica invece il territorio del *ducato romano*.

- La Chiesa non riconsegna i territori ricevuti all'Imperatore d'Oriente.
- Si presume di questo periodo (VIII-IX secc.) anche il cosiddetto *Constitutum Constantini* ([vedi qui per le numerose edizioni del testo](#))

PROIEZIONE TERRITORIALE DELLA CHIESA (VIII sec.)



DOPO IL 751



DOPO IL 756



DOPO IL 789

L'ordinamento giuridico della Chiesa (VIII-XII secc.)

Ancora due tesi sui rapporti tra Chiesa e Sacro Romano Impero

- L'ordinamento canonico si costruisce autonomamente sullo sfondo di un rapporto Chiesa-Impero che - a partire dalla *renovatio Imperii* realizzata nel senso della sacertà e fino al XII-XIII secolo - sarà sempre più competitivo e conflittuale (Calasso).
- Sotto la dominazione carolingia, la Chiesa accetta di buon grado l'autorità normativa imperiale; anzi, essa continua a percepirsi come istituzione dell'Impero ancora per lungo tempo. È solo a partire dal IX secolo che si avvertono le prime avvisaglie di un'ambizione giuridica più marcatamente autonomistica (*plenitudo potestatis* e primato del pontefice). Questa ambizione prende corpo però soprattutto a partire dall'XI secolo (Cortese).

I due universalismi, ora, si giustappongono, coincidono: la cristianità ha due vite, spirituale e temporale, e perciò due organismi, la Chiesa e l'Impero: ma un unico capo, il Cristo, che ne è il fine supremo. Tutta l'umanità, dunque, è un'ecclesia, ed è concepita come unità, unum corpus, che è misticamente il corpus Christi: in essa due persone eccellono, quella del sommo sacerdos, il Pontefice romano, e del sommo rex, l'Imperatore.

Calasso 1954, 149

Non è dubbio che le concezioni ecclesiali con la loro vocazione alla convergenza delle duae dignitates distinctae gelasiane agissero dietro la legislazione ecclesiastica carolingia: ma v'erano anche altri motivi storico-giuridici, più precisi e più diretti, che la ispiravano e la giustificavano.

Cortese 1995, I, 211

L'ordinamento giuridico della Chiesa (VIII-XII secc.)

I capitularia ecclesiastica

- I re carolingi legiferano moltissimo sul clero e sul culto cattolico: elezione, consacrazione e trasferimenti di vescovi (ogni diocesi deve avere un vescovo e non più d'uno); benefici, amministrazione dei beni ecclesiastici, mantenimento degli edifici di culto etc.
- La *Capitularium collectio* di Ansegiso di Fontenelle (m. 833/4) raccoglie *capitularia* di Carlo e Ludovico il Pio. L'opera è divisa in quattro libri di cui due tema ecclesiastico (vedi [ed. Boretius 1883](#)). Leggiamo i primi incipit: *de his qui ab episcopo proprio excommunicantur; de his qui ad ordinandum veniunt; de clericis fugitivis et peregrinis; de presbyteris...*
- Questi interventi danno corpo a una politica di riforma della Chiesa perseguita dai sovrani carolingi (politica che la Chiesa accetta di buon grado)

L'ordinamento giuridico della Chiesa (VIII-XII secc.)

Le falsificazioni (VIII-IX secc.)

- *Capituli Angilramni* (seconda metà VIII sec.?). Prende il nome dal vescovo Angilramno di Metz; si compone di 71(72) capitoletti sulla condotta del clero e dei vescovi; i *Capituli* viaggiano spesso con le Decretali Pseudo-Isidoriane (vedi *infra*, ed. Hinschius 1863).
- *Benedicti capitularia* (metà IX sec.). Composta da Benedetto Levita, presunto diacono della chiesa di Magonza, contiene 1721 capitolari di cui ¼ circa autentico (l'autore conosceva perciò le sue fonti); tra i falsi capitolari vi sono molti pezzi della *Lex Romana Wisigothorum* - [MGH, Leges, II.2, 39-158](#)
- *Decretali Pseudo-Isidoriane*. Si contano più di 100 manoscritti tra IX e XV secolo. Nella prefazione compare il nome di Isidoro *mercator* (var. *peccator*) che si dichiara richiesto della compilazione da oltre 80 vescovi e diversi canonisti. Il nome evoca il grande Isidoro di Siviglia (m. 636) e attraverso di lui la società cristiana delle origini (movimento tipico del pensiero canonico di riforma: cfr. XVII sec.). Canoni e decretali ivi contenuti non sono inventati di sana pianta, ma carpiti qui e lì da fonti ecclesiastiche e laiche, e riproposti come norme canoniche (*Lex Romana Wisigothorum*, capitolari, leggi popolari) - [ed. Hinschius 1863](#)

L'ordinamento giuridico della Chiesa (VIII-XII secc.)

Le falsificazioni (VIII-IX secc.)

- Questi testi sono destinati a un lettorato. Come tali essi esprimono una competenza culturale condivisa tra scrittore e lettori. In questo caso, danno a vedere la natura delle disposizioni giudicate pertinenti o desiderabili nella regolazione della vita ecclesiastica.
- Al pari dei capitolari ecclesiastici, questi testi testimoniano di un'esigenza di 'unificazione' della prassi canonica.

L'ordinamento giuridico della Chiesa (VIII-XII secc.)

Come si spiega il successo delle falsificazioni?

- Il fenomeno delle falsificazioni rivela un rapporto al testo molto diverso dal nostro. Adulterazione e contraffazione dei contenuti sono prassi correnti nell'VIII e IX secolo. Più della paternità e dell'"autenticità" dei testi, conta la verità del contenuto (*auctoritas-veritas*).

Chiesa, Impero e diritto canonico

Osservazioni conclusive



- Lungo tutto l’VIII secolo la Chiesa persegue un attento disegno di secessione dall’Impero d’Oriente, a cui risulta strumentale anche l’alleanza con i re carolingi.
- Lo slancio secessionista non produce ancora un ordinamento autonomo (atteso che la Chiesa è già da tempo “fonte di norme giuridiche”).
- I sovrani carolingi producono molti capitolari di *riforma* della Chiesa, che questa pare accettare di buon grado.